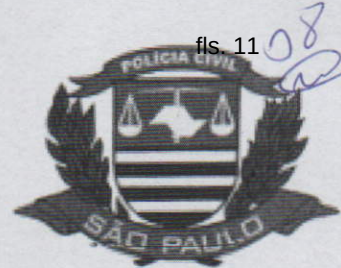




SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA
POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DE SÃO PAULO



Dependência: 26° D.P. SACOMA

Boletim No.: 6610/2016

INICIADO:08/10/2016 23:47hs e EMITIDO:09/10/2016 04:08h

Folha :1

JLLOPUCBDJEELMY

Boletim de Ocorrência de Autoria Conhecida.

Natureza(s):

Espécie: L 11343/06 - Entorpecentes

Natureza: Drogas sem autorização ou em desacordo (Art.33, caput)

Consumado

Local: RUA FRANCESCO PROVENZALE, 55 - SACOMA - CEP: 04235-440
S.PAULO - SP

Tipo de local: Via pública - Via pública

Circunscrição: 95 D.P. - HELIOPOLIS

Ocorrência: 08/10/2016 às 22:00 horas

Comunicação: 08/10/2016 às 23:45 horas

Elaboração: 08/10/2016 às 23:47 horas

Flagrante: Sim

Indiciado:

- ERICK RODRIGO FERREIRA - Vulgo: PARAIBA - Presente ao plantão
RG: 39637439-SP - emitido em 23/08/2005 - Exibiu o RG original: Sim
Pai: JOSE FERREIRA IRMAO - Mãe: REGINA AMARA VIEIRA
Natural de: S.PAULO -SP - Nacionalidade: BRASILEIRA - Sexo: Masculino
Nascimento: 21/06/1993 23 anos - Estado civil: Solteiro
Profissão: DESEMPREGADO(A) - Instrução: 1 Grau completo
Advogado Presente no Plantão: Sim - Cutis: Branca
Olhos: Castanhos escuros - Tipo de cabelo: Liso - Cor do cabelo: Tingido
Altura: 1,69 - Compleição: MAGRO - Adornos / Peculiaridades: Tatuagem
Braço direito - SANTA E 01 ARCANJO, Tatuagem - Braço Esquerdo - SANTA,
Tatuagem - Costas - SALMO 91 JOSE E REGINA, Sotaque regional
Braço Esquerdo - PULSO = ESMAIR
Endereço Residencial: RUA FRANCISCO PROVENZALE, 55 - HELIOPOLIS - S.PAULO
SP - Telefones: (11)94924-3353 (Residencial)

Testemunha:

- RODRIGO MIRON NUNES - Presente ao plantão - RG: 33499375-SP
emitido em 12/03/2008 - Exibiu o RG original: Sim
Pai: ADEMAR BATISTA NUNES - Mãe: CLEONICE MIRON DE MATOS NUNES
Natural de: GUARULHOS -SP - Nacionalidade: BRASILEIRA - Sexo: Masculino
Nascimento: 16/10/1982 33 anos - Estado civil: Solteiro
Profissão: POLICIAL MILITAR - Instrução: 2 Grau completo

26° D.P. SACOMA

Endereço da delegacia : AV PADRE ARLINDO VIEIRA, 50 - SACOMA-S.PAULO-SP

Telefone: (11)2946-0156



SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA
POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DE SÃO PAULO



Dependência: 26º D.P. SACOMA

Boletim No.: 6610/2016

INICIADO:08/10/2016 23:47hs e EMITIDO:09/10/2016 04:08h

Folha :2

JLLOPUCBDJEELMY

CPF: 30051816857 - Advogado Presente no Plantão: Não
Endereço Comercial: RUA COMANDANTE TAYLOR, 1180 - HELIOPOLIS - S.PAULO
SP - Empresa: PM

Condutor:

- HENRIQUE CESAR GOMES DA SILVA MONTEIRO FARIA - Presente ao plantão
RG: 34800940-SP - emitido em 17/06/2011 - Exibiu o RG original: Sim
Outros documentos: RE 108.788-6 - Pai: NELSON MONTEIRO FARIA FILHO
Mãe: ZULENE GOMES DA SILVA - Natural de: S.PAULO - SP
Nacionalidade: BRASILEIRA - Sexo: Masculino - Nascimento: 27/12/1981
34 anos - Estado civil: Solteiro - Profissão: POLICIAL MILITAR
Instrução: Superior completo - CPF: 30617946892
Advogado Presente no Plantão: Não
Endereço Comercial: RUA COMANDANTE TAYLOR, 1180 - IPIRANGA
CEP: 04218-000 - S.PAULO - SP - Empresa: 01ª CIA DO 46º BPM/M
Telefones: (11)2272-9550 - Vivo (Comercial)

Advogado:

- EMILIO MARTIN STADE - Presente ao plantão - RG: 25180716-SP
emitido em 01/10/1997 - Exibiu o RG original: Sim
Outros documentos: OAB-SP274955 - Pai: EMILIO STADE NETO
Mãe: MARIA DARCI STADE - Natural de: S.BERNARDO DO CAMPO -SP
Nacionalidade: BRASILEIRA - Sexo: Masculino - Nascimento: 22/08/1975
41 anos - Estado civil: Casado - Profissão: ADVOGADO(A)
Instrução: Superior completo - Advogado Presente no Plantão: Não
Endereço Comercial: AV KENNEDY, 209 SL 2 - JD DO MAR - S.PAULO - SP
Telefones: (11)98205-6371 (Residencial)

Veículos:

- Placa: EHF5220 - Cidade: S.ANDRE - UF: SP - Chassis: 9C2PC42008R004344
RENAVAM: 115382739
Marca/Modelo: HONDA/CB600F HORNET - Tipo: MOTOCICLO
Ano fabricação: 2008 - Ano modelo: 2008 - Cor: Preta
Combustível: Gasolina - Proprietário: SANDRO LOZ MOTTA
Ocorrência: Apreendido - Local: Via Pública - Segurado: Ignorado
Pessoa relacionada: ERICK RODRIGO FERREIRA

Objetos - (APREENDIDO)

- Tipo: Telecomunicação - Subtipo: Telefone celular - Qtde: 1
IMEI: 356929053731121 - Marca: SAMSUNG DUOS
Observações: COM VISOR DANIFICADO

26º D.P. SACOMA

Endereço da delegacia : AV PADRE ARLINDO VIEIRA, 50 - SACOMA-S.PAULO-SP

Telefone: (11)2946-0156



SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA
POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DE SÃO PAULO



Dependência: 26º D.P. SACOMA

Boletim No.: 6610/2016

INICIADO:08/10/2016 23:47hs e EMITIDO:09/10/2016 04:08hs

Folha : 3

JLLOPUCBDJEELMY

Pessoa relacionada: ERICK RODRIGO FERREIRA

- Tipo: Valor/Moeda - Subtipo: Outros-Valor/Moeda

Observações: R\$ 975,00 REAIS - Pessoa relacionada: ERICK RODRIGO FERREIRA

- Tipo: Vegetais/produtos/derivados reino veget. - Subtipo: Folha

Observações: FOLHAS DE CADERNO GRAFADAS COM MOVIMENTO DO TRAFICO

Entorpecentes:

- Tóxico: Maconha - Unidade: Grama - Qtde. encontrada: 118,55

Acondicionamento: OUTROS - Quantidade: 19 - Involucro: PLÁSTICO

Observações: 19 PORÇÕES DE ERVA EMBALADAS EM PLASTICO SEMELHANTE A MACONHA

Histórico:

COMPARECEM OS POLICIAIS MILITARES APRESENTANDO O INDICIADO, A MOTOCICLETA, O ENTORPECENTE, O DINHEIRO, AS FOLHAS DE CADERNO E O TELEFONE ORA APREENDIDOS, SEGUNDO CONSTA, ESTAVAM EM PATRULHAMENTO COM MOTOCICLETAS E AVISTARAM O INDICIADO AQUI PRESENTE PARADO DO LADO DA MOTOCICLETA HONDA 600 HORNET, PLACA EHF5220-SP E ESTE AO NOTAR A APROXIMAÇÃO DA VIATURA, CORREU PARA O INTERIOR DO QUINTAL DA RESIDÊNCIA SITUADA LOCAL, DOS FATOS, SENDO CERTO QUE SE TRATA DE UMA HABITAÇÃO COLETIVA COM VÁRIAS RESIDÊNCIAS; QUE O INDIVÍDUO FOI ABORDADO ANTES DE CONSEGUIR ENTRAR EM ALGUMA CASA E AO EFETUAREM BUSCA PESSOAL NO MESMO, FORAM LOCALIZADAS, DENTRO DE UM SACO PLÁSTICO ESCONDIDO SOB SUAS VESTES 19 PORÇÕES DE MACONHA EMBALADAS PRONTAS PARA SEREM COMERCIALIZADAS, BEM COMO A IMPORTÂNCIA DE 971,00 REAIS EM DINHEIRO TROCADO, 01 FOLHA DE CADERNO E ALGUNS PAPEIS GRAFADOS COM O MOVIMENTO DO TRAFICO. DIANTE DOS FATOS FOI DADA VOZ DE PRISÃO AO INDICIADO E EM SEGUIDA CONDUZIDO A ESTA UNIDADE; QUE APÓS PESQUISA DA PLACA DA MOTOCICLETA NÃO CONSTOU NENHUMA IRREGULARIDADE; QUE OS POLICIAIS INFORMARAM QUE O TELEFONE CELULAR QUE ESTAVA EM PODER DO ACUSADO ESTAVA COM O IMEI BLOQUEADO, FOI EFETUADA UMA PESQUISA NESTA UNIDADE E NÃO CONSTOU NENHUM BO DE ROUBO OU FURTO DO APARELHO,

A AUTORIDADE APÓS SER CIENTIFICADA DOS FATOS, RATIFICOU A VOZ DE PRISÃO E DETERMINOU A LAVRATURA DO PRESENTE RDO, ENCAMINHOU O ENTORPECENTE PARA CONSTATAÇÃO E COM O RETORNO DO MESMO POSITIVADO PELO LAUDO 461870/16 RATIFICOU A VOZ DE PRISÃO E DETERMINOU A LAVRATURA DO PRESENTE RDO. O DINHEIRO FOI APREENDIDO E SERÁ RECOLHIDO AOS COFRES PÚBLICOS, O TELEFONE CELULAR E OS PAPEIS COM ANOTAÇÕES FORAM ENCAMINHADOS AO I.C. A MOTOCICLETA QUE FOI CONDUZIDA A ESTA UNIDADE, POR NÃO REGISTRAR NENHUMA RESTRIÇÃO E SER DE UM COLEGA DO INDICIADO TAMBÉM CONHECIDO DO REPRESENTANTE LEGAL DO AUTOR, FOI ENTREGUE PARA O ADVOGADO QUE SE ENCARGARA DE RESTITUIR O VEÍCULO PARA O LEGÍTIMO PROPRIETÁRIO.NM.

26º D.P. SACOMA

Endereço da delegacia : AV PADRE ARLINDO VIEIRA, 50 - SACOMA-S.PAULO-SP

Telefone: (11)2946-0156



SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA
POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DE SÃO PAULO



fls. 14

Dependência: 26° D.P. SACOMA

Boletim No.: 6610/2016

INICIADO:08/10/2016 23:47hs e EMITIDO:09/10/2016 04:08h

Folha :4

JLLOPUCBDJEELMY

Exames requisitados: IC-IML

Solução: ENCAMINHAMENTO DP ÁREA DO FATO

MARCO ANTONIO PAULINO
ESCRIVÃO DE POLÍCIA

ARMANDO NOVAES
DELEGADO DE POLICIA

26° D.P. SACOMA

Endereço da delegacia : AV PADRE ARLINDO VIEIRA, 50 - SACOMA-S.PAULO-SP

Telefone: (11)2946-0156

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por LUCIANA MARIA DE OLIVEIRA, liberado nos autos em 24/10/2016 às 12:30 .
Para conferir o original, acesse o site <https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 0009816-85.2016.8.26.0635 e código 277EB2.



TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA DE SÃO PAULO
FORO CENTRAL CRIMINAL BARRA FUNDA
27ª VARA CRIMINAL
AV. ABRAHÃO RIBEIRO, 313, São Paulo - SP - CEP 01133-020
Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

SENTENÇA

Processo Digital nº: **0009816-85.2016.8.26.0635**
 Classe - Assunto: **Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins**
 Autor: **Justiça Pública**
 Indiciado: **ERICK RODRIGO FERREIRA**

Juiz(a) de Direito: Dr(a). **Antonio de Oliveira Angrisani Filho**

Vistos.

ERICK RODRIGO FERREIRA, qualificado nos autos, foi denunciado como incurso no artigo 33, “caput”, da Lei 11.343/06, porque, no dia **08 de outubro de 2016**, por volta das 22h00min, na Rua Francesco Provenza, altura do número 55, Sacomã, nesta cidade e comarca da Capital, trazia consigo, para fins de tráfico, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar, **19 invólucros plásticos contendo maconha (100,3g), bem como a quantia de R\$ 975,00, em dinheiro, proveniente do tráfico.**

Notificado o réu (fls. 110), ofereceu defesa preliminar (fls. 113), cujos argumentos foram rejeitados e recebida a denúncia em **16 de dezembro de 2016** (fls. 115).

Após a citação (fls. 135), o feito foi instruído com as oitivas de quatro testemunhas e interrogado o réu. Encerrada a instrução, nenhuma diligência foi requerida pelas partes.

Em sede de debates, o Ministério Público opinou pela procedência da ação penal, nos termos da denúncia.

A defesa, por sua vez, bateu-se pela absolvição por insuficiência probatória ou, subsidiariamente, pleiteou fixação da pena base no mínimo legal, aplicação do redutor do artigo 33, §4º, da Lei de Tóxicos, fixação de regime mais brando para cumprimento da pena e possibilidade de apelo em liberdade.

É o relatório. D E C I D O.

Trata-se de ação penal pública incondicionada, proposta contra um réu, sob a

0009816-85.2016.8.26.0635 - lauda 1



TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA DE SÃO PAULO
FORO CENTRAL CRIMINAL BARRA FUNDA
27ª VARA CRIMINAL
AV. ABRAHÃO RIBEIRO, 313, São Paulo - SP - CEP 01133-020
Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

acusação de ter praticado um crime de tráfico ilícito de entorpecentes.

A acusação improcede.

O réu negou o crime em ambas as fases. Explicou que mora com um amigo e estava em casa, uma hora depois de ter chegado do trabalho, quando os policiais invadiram o local, determinando a entrega de armas e dinheiro. Efetuaram busca e encontraram sua carteira de controle de regime aberto (já foi condenado por roubo), algumas porções de maconha (as quais alegou se destinarem ao seu consumo próprio) e uma quantia em dinheiro (que seria parte de seu salário de R\$ 1.200,00). Em seguida, outra equipe policial surgiu trazendo drogas e um caderno contendo anotações, o qual desconhece; disseram que aquilo seria “seu” se não lhes entregasse dinheiro, drogas e armas. Ele negou estar envolvido com algum crime, mas ouviu um dos integrantes da equipe dizer que precisavam “levar alguém”, pois nada de ilícito fora encontrado nas casas das redondezas. Dessa forma, foi levado à delegacia e apreendida a motocicleta de seu amigo “Pablito”, que estava estacionada em frente à sua casa, com chave e documento dentro do imóvel. A moto foi entregue ao dono no mesmo dia da prisão.

Os policiais militares Henrique e Rodrigo relataram em juízo ter visualizado o réu trafegando com uma motocicleta. Assim que notou a presença da viatura, se evadiu com o veículo e foi acompanhado pela guarnição, que o viu parar o veículo e entrar em uma habitação coletiva. Henrique visualizou que, assim que Erick desembarcou da moto, jogou uma sacola no chão. Em seguida, o mesmo miliciano o deteve no interior do cortiço. Verificada a sacola que ele abandonou, havia dinheiro, anotações típicas do tráfico, um telefone celular e algumas porções de maconha em seu interior. Indagado, disse a Henrique que esses itens pertenciam a um amigo que mora junto com ele. Henrique disse que algumas pessoas o viram chegar com a motocicleta, mas não havia ninguém no interior do cortiço.

Na fase policial, disseram ter avistado o réu parado ao lado da motocicleta e que ele correu ao perceber a presença policial. Abordado no interior da habitação coletiva, teriam encontrado maconha, dinheiro, celular e anotações típicas de tráfico dentro de uma sacola plástica, a qual estaria escondida sob as vestes de Erick.

Cícera é vizinha de Erick e mora na casa de cima da dele (o réu mora no terceiro andar), pois o local se trata de um prédio. Ela e o viu sendo levado preso e não o viu subir correndo. Também disse que ele não possui motocicleta.



TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA DE SÃO PAULO
FORO CENTRAL CRIMINAL BARRA FUNDA
27ª VARA CRIMINAL
AV. ABRAHÃO RIBEIRO, 313, São Paulo - SP - CEP 01133-020
Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

Aline mora no primeiro andar do prédio e não pode entrar em casa depois do trabalho porque a polícia bloqueou o prédio. Também não viu a prisão, mas notou quando os policiais levaram uma motocicleta, mas não sabe dizer de quem era. Pelo que sabe, ele não possui moto.

O tráfico não se comprovou.

A quantidade de porções de maconha encontradas em poder do réu não é incompatível com o consumo pessoal. Além disso, por serem de um só tipo, as porções também não fazem sugerir ser ele um traficante de drogas.

O único indício que poderia indicar essa atividade seria a comprovação de que as anotações apreendidas envolvessem o crime de tráfico de drogas, contudo, o laudo de fls. 137/142 é inconclusivo nesse sentido e nem foi realizado laudo grafotécnico para se apurar se os dados ali lançados saíram do punho do réu.

Também não assistem às provas as já apontadas contradições entre os relatos que os policiais militares forneceram na delegacia e em juízo.

Por outro lado, se o crime de tráfico não se comprovou, é certo que a droga pertencia ao réu, uma vez que ele próprio assim admitiu. Desse modo, opera-se a desclassificação para o delito do artigo 28, da Lei de Tóxicos.

Confirmada a autoria, a materialidade vem comprovada pelo auto de exibição e apreensão de fls. 18/19, auto de constatação provisória de fls. 17, laudo químico-toxicológico de fls. 105/106 e demais provas dos autos.

Não há se falar em atipicidade da conduta porque prevista como crime no artigo mencionado. O fato de tal dispositivo não cominar pena privativa de liberdade não retira da conduta a natureza de infração penal, como reiteradamente vêm decidindo nossos Tribunais, respeitadas as posições contrárias. Conveniente destacar, ainda, que tal matéria se encontra em análise no E. Supremo Tribunal Federal, de modo que a eficácia do dispositivo se mantém incontestes.

Inexistentes causas a afastar a ilicitude da conduta, a excluir a culpabilidade do réu ou a extinguir sua punibilidade, passo a aplicar a pena.

Ele é reincidente (fls. 148), de modo que deixo de conceder-lhe quaisquer



TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA DE SÃO PAULO
FORO CENTRAL CRIMINAL BARRA FUNDA
27ª VARA CRIMINAL
AV. ABRAHÃO RIBEIRO, 313, São Paulo - SP - CEP 01133-020
Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

benefícios e fixo-lhe a pena de admoestação verbal.

Insubsistente a alegação da defesa às fls. 156, eis que a comprovação de reincidência se dá através de juntada de certidão de objeto e pé ao feito. Ou seja, é procedimento meramente probatório de um ato jurídico transitado em julgado, não se trata de conteúdo probatório e sua juntada após o encerramento da instrução em nada prejudica a atuação defensiva.

Diante do exposto, julgo **PARCIALMENTE PROCEDENTE** a ação penal para **condenar ERICK RODRIGO FERREIRA**, r.g. 71.014.432, filho de José Ferreira Irmão e de Regina Amara Vieira, à pena de admoestação verbal, por infração ao artigo 28, da Lei 11.343/06.

Expeça-se alvará de soltura em favor do réu.

Transitada em julgado, intime-se o réu para comparecimento em juízo para cumprimento da pena.

Custas pelo Estado.

P.R.I.C.

São Paulo, 09 de maio de 2017.

**DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006,
 CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA**